

「보건복지부 공무원 행동강령」 일부개정

1. 개정이유

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」이 개정('24. 8.27. .공포·시행)되어 원활한 직무수행, 사교·의례 등 목적으로 제공되는 음식물 가액의 상한이 상향됨에 따라 행동강령 운영상의 혼선을 방지하고 관련 규정의 통일성을 확보하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 금품등 수수금지 예외사유 중 하나인 원활한 직무수행, 사교·의례 등 목적으로 제공되는 음식물 가액의 상한을 종전의 3만 원에서 5만 원으로 상향함.(안 별표 1)
- 나. 내부운영을 위한 행정규칙이므로 재검토기한을 삭제함.(현행 제25조 삭제)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「공무원 행동강령」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

보건복지부 공무원 행동강령 일부개정

보건복지부 공무원 행동강령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제5항 중 "별지 제1호 서식"을 "별지 제1호서식"으로, "별지 제2호 서식"을 "별지 제2호서식"으로 한다.

제8조제1항 중 "별지 제3호 서식"을 "별지 제3호서식"으로 한다.

제11조의2제2항 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 한다.

제12조제3항 중 "별지 제17호 서식"을 "별지 제17호서식"으로 한다.

제19조제2항 중 "별지 제6호 서식"을 "별지 제6호서식"으로 한다.

제20조제4항 중 "「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제4호 가목"을 "「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제4호가목"으로 한다.

제21조제1항 각 호 외의 부분 중 "별지 제5호 서식"을 "별지 제5호서식"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "별지 제7호 서식"을 "별지 제7호서식"으로 하며, 같은 조 제6항 전단 중 "별지 제8호 서식"을 "별지 제8호서식"으로 한다.

제22조의2 중 "별지 제19호 서식"을 "별지 제19호서식"으로 한다.

제23조제4항 중 "별지 제9호 서식"을 "별지 제9호서식"으로 한다.

제25조를 삭제한다.

별표 1 제1호 중 "3만원"을 "5만원"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) ① ~ ④ (생략) ⑤ 제1항에 따른 그 상급자에 대한 소명은 <u>별지 제1호 서식</u> 또는 전자우편 등의 방법으로 하고 제1항과 제2항에 따른 행동강령책임관과의 상담은 <u>별지 제2호 서식</u> 또는 전자우편 등의 방법으로 할 수 있다.	제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- <u>별지 제1호서식</u> ----- ----- ----- ----- <u>별지 제2호서식</u> ----- -----.
제8조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리) ① 공무원은 정치인이나 정당 등으로부터 부당한 직무수행을 강요받거나 청탁을 받은 경우에는 <u>별지 제3호 서식</u> 또는 전자우편 등의 방법으로 소속기관의 장에게 보고하거나 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다. ② (생략)	제8조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리) ① ----- ----- ----- ----- <u>별지 제3호서식</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제11조의2(부정청탁 신고) ① (생략) ② 공무원은 제1항에 따른 조치를 하였음에도 불구하고 동일한	제11조의2(부정청탁 신고) ① (현행과 같음) ② ----- -----

부정청탁을 다시 받은 경우에는 보건복지부장관 또는 소속기관의 장에게 이를 <u>별지 제5호 서식</u>에 따라 서면으로 신고하여야 한다.	----- ----- ----- <u>별지 제5호서식</u> ----- ----- ---
③ (생 략) 제12조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ①·② (생 략) ③ 제2항제5호부터 제7호까지의 정보와 관련된 직무를 수행하는 공무원 또는 직무를 수행하였던 공무원이 가상통화를 보유 또는 매각하는 경우 <u>별지 제17호 서식</u>에 따라 소속 기관의 장에게 신고하여야 한다.	③ (현행과 같음) 제12조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ①·② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- <u>별지 제17호서식</u> ----- -----.
④ (생 략) 제19조(위반행위의 신고 및 확인) ① (생 략) ② 제1항에 따라 신고하는 자는 <u>별지 제6호 서식</u>에 의하여 본인과 위반자의 인적 사항과 위반내용을 구체적으로 제시해야 한다.	④ (현행과 같음) 제19조(위반행위의 신고 및 확인) ① (현행과 같음) ② ----- <u>별지 제6호서식</u> ----- ----- ----- --.
③·④ (생 략) 제20조(징계 등) ① ~ ③ (생 략)	③·④ (현행과 같음) 제20조(징계 등) ① ~ ③ (현행과

④ 보건복지부장관은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제4호가목부터 다목까지에 해당하는 부패행위로 징계받은 공무원의 부패행위 내용 등(개인정보는 제외한다)을 공개할 수 있다.

제21조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보건복지부장관 또는 소속 기관의 장에게 지체 없이 별지 제5호 서식에 따라 서면으로 신고하여야 한다.

1. 2. (생략)

② (생략)

③ 공무원은 제2항에 따라 금품등을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 그 반환 비용을 별지 제7호 서식에 의하여 보건복지부장관 또는 소속 기관의 장에게 청구할 수 있다.

④ · ⑤ (생략)

⑥ 제5항에 따라 처리한 금품등에 대하여 제공자 · 제공받은

같음)

④ ----- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제4호가목-----

-----.

제21조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① -----

----- 별지 제5호서식-----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

----- 별지 제7호서식-----
-----.

④ · ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

자·제공받은 금품·제공일시
·처리경위 등을 별지 제8호 서
식에 의하여 기록·관리하고,
제공자에게 관련 사실을 통보하
여야 한다. 다만 제공자의 주소
를 알 수 없는 경우에는 통보하
지 아니할 수 있다.

제22조의2(서약서 제출) 신규 임
용된 공무원 및 다른 기관으로
부터 전입된 공무원은 별지 제1
9호 서식의 청렴·부패방지 서
약서 2부를 작성하여 1부는 당
해 공무원이 보관하고, 1부는
감사담당부서로 제출하여야 한
다.

제23조(행동강령책임관의 지정)
① ~ ③ (생략)
④ 행동강령책임관은 상담내용
을 별지 제9호 서식에 의하여
유지·관리하여야 한다.

제25조(재검토기한) 보건복지부장
관은 이 훈령에 대하여 「훈령
·예규 등의 발령 및 관리에 관
한 규정」에 따라 2024년 1월 1
일 기준으로 매 3년이 되는 시
점(매 3년째의 12월 31일까지를

----- 별지 제8호서식

-----.

제22조의2(서약서 제출) -----

----- 별지 제19
호서식-----

-----.

제23조(행동강령책임관의 지정)
① ~ ③ (현행과 같음)
④ -----
-- 별지 제9호서식-----
-----.

<삭 제>

말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

**음식물·경조사비·선물 등의
가액 범위**(제14조제3항제2호 관련)

1. 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 3만원

[별표 1]

**음식물·경조사비·선물 등의
가액 범위**(제14조제3항제2호 관련)

1. 음식물(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 5만원